

企業民刑法專題

刷題網站法條及條文內容整理

刷題網站引用法條及延伸參考 | 核對日期：2026年9月11日

法規	條次	涵蓋題目
土地法	1條	第1至第4題
民法	20條	第1至第9題及延伸參考

閱讀方式

本資料收錄刷題網站實際引用的條文或項次，並增列延伸參考條文；「複習重點」是白話摘要，「條文內容」則保留法規原文。正式作答仍應依題目事實涵攝。

法規來源：法務部全國法規資料庫。土地法頁面標示修正日期為民國113年8月7日；民法條文依資料庫於核對日顯示內容整理。

土地法

土地法第34條之1第1項至第4項

對應題目：第1至第4題

複習重點：共有土地的多數決處分、通知、價金保障及優先承買權。

第一項：共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。

第二項：共有人依前項規定為處分、變更或設定負擔時，應事先以書面通知他共有人；其不能以書面通知者，應公告之。

第三項：第一項共有人，對於他共有人應得之對價或補償，負連帶清償責任。於為權利變更登記時，並應提出他共有人已為受領或為其提存之證明。其因而取得不動產物權者，應代他共有人申請登記。

第四項：共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法

民法第118條第1項

對應題目：第4題

複習重點：無權處分原則上效力未定，經權利人承認後始生效。

無權利人就權利標的物所為之處分，經有權利人之承認始生效力。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第125條

對應題目：第6題

複習重點：一般請求權的消滅時效為十五年。

請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第144條第1項

對應題目：第6題

複習重點：時效完成不會自動消滅債權，而是使債務人取得拒絕給付的抗辯權。

時效完成後，債務人得拒絕給付。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第148條

對應題目：第9題

複習重點：權利行使不得濫用，並應遵守誠實信用原則。

第一項：權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。

第二項：行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第184條第2項

對應題目：第1題

複習重點：違反保護他人法律而致生損害時的侵權賠償責任。

違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第348條第1項

對應題目：第3題

複習重點：出賣人負有交付標的物並使買受人取得所有權的義務。

物之出賣人，負交付其物於買受人，並使其取得該物所有權之義務。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第425條

對應題目：第8、第9題

複習重點：買賣不破租賃及未公證長期不動產租約的例外。

第一項：出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。

第二項：前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限者，不適用之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第464條

對應題目：第9題

複習重點：使用借貸是無償使用後返還原物的契約。

稱使用借貸者，謂當事人一方以物交付他方，而約定他方於無償使用後返還其物之契約。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第758條

對應題目：第1、第3、第4、第5、第8題

複習重點：依法律行為發生的不動產物權變動，須以書面為之並辦理登記。

第一項：不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。

第二項：前項行為，應以書面為之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第767條第1項

對應題目：第4、第7、第8、第9題

複習重點：所有人的返還、除去妨害及防止妨害請求權。

所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第799條之1

對應題目：延伸參考

複習重點：規範區分所有建築物費用分擔、顯失公平規約的撤銷，以及規約或其他約定對繼受人的效力。

第一項：區分所有建築物共有部分之修繕費及其他負擔，由各所有人按其應有部分分擔之。但規約另有約定者，不在此限。

第二項：前項規定，於專有部分經依前條第三項之約定供區分所有建築物之所有人共同使用者，準用之。

第三項：規約之內容依區分所有建築物之專有部分、共有部分及其基地之位置、面積、使用目的、利用狀況、區分所有人已否支付對價及其他情事，按其情形顯失公平者，不同意之區分所有人得於規約成立後三個月內，請求法院撤銷之。

第四項：區分所有人間依規約所生之權利義務，繼受人應受拘束；其依其他約定所生之權利義務，特定繼受人對於約定之內容明知或可得而知者，亦同。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第818條

對應題目：第9題

複習重點：共有人依應有部分，對共有物全部享有使用收益權。

各共有人，除契約另有約定外，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用收益之權。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第819條

對應題目：第1至第4題

複習重點：共有人可自由處分自己的應有部分；共有物整體處分原則上須全體同意。

第一項：各共有人，得自由處分其應有部分。

第二項：共有物之處分、變更、及設定負擔，應得共有人全體之同意。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第820條第1項

對應題目：第9題

複習重點：共有物管理原則上採人數與應有部分雙重過半數。

共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第821條

對應題目：第4、第7、第9題

複習重點：共有人得單獨為全體利益行使所有權請求權；回復共有物須返還全體。

各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第823條第1項

對應題目：第4、第6題

複習重點：除例外情形外，共有人原則上得隨時請求分割共有物。

各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第824條第1項、第2項

對應題目：第4、第5、第6題

複習重點：共有物先依協議分割；不能協議或因時效完成拒絕履行時，可請求法院裁判分割。

第一項：共有物之分割，依共有人協議之方法行之。

第二項：分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：

一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。

二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第824條之1第1項

對應題目：第5題

複習重點：分割效力發生後，共有人取得自己分得部分的所有權。

共有人自共有物分割之效力發生時起，取得分得部分之所有權。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第826條之1

對應題目：延伸參考

複習重點：共有物使用、管理、分割或禁止分割的約定或決定，在一定要件下可拘束應有部分的受讓人或物權取得人。

第一項：不動產共有人間關於共有物使用、管理、分割或禁止分割之約定或依第八百二十條第一項規定所為之決定，於登記後，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，具有效力。其由法院裁定所定之管理，經登記後，亦同。

第二項：動產共有人間就共有物為前項之約定、決定或法院所為之裁定，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，以受讓或取得時知悉其情事或可得而知者為限，亦具有效力。

第三項：共有物應有部分讓與時，受讓人對讓與人就共有物因使用、管理或其他情形所生之負擔連帶負清償責任。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第828條

對應題目：第7題

複習重點：共同共有的權利義務先依其成立基礎決定；部分分別共有規定準用之，處分及其他權利行使原則上須全體同意。

第一項：共同共有人之權利義務，依其共同關係所由成立之法律、法律行為或習慣定之。

第二項：第八百二十條、第八百二十一條及第八百二十六條之一規定，於共同共有準用之。

第三項：共同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得共同共有人全體之同意。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

使用提醒

本PDF是依刷題網站所使用法條製作的複習資料，不是針對個案提供的法律意見。法規可能修正，正式使用前請再核對全國法規資料庫。